



JUZGADO DE 1ª INSTANCIA Nº 46 DE MADRID

Calle del Poeta Joan Maragall, 66 , Planta 7 - 28020

Tfno: 914932867

Fax: 914932869

juzpriminstancia046madrid@madrid.org

42020306

NIG: [REDACTED]

Procedimiento: Juicio Verbal 247/2025

Materia: Contratos en particular

Demandante: D./Dña. [REDACTED] y D./Dña. [REDACTED]
DE [REDACTED]

PROCURADOR D./Dña. JORGE LAGUNA ALONSO

Demandado: EV MMC SPAIN S.L.U.

PROCURADOR D./Dña. MARIA SOLEDAD CASTAÑEDA GONZALEZ

SENTENCIA Nº 559/2025

JUEZ/MAGISTRADO- JUEZ: D./Dña. JOSÉ MARÍA ORTIZ AGUIRRE

Lugar: Madrid

Fecha: diez de diciembre de dos mil veinticinco.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- El/la Procurador/a Sr/a. D. JORGE LAGUNA ALONSO, en nombre y representación : D./Dña. [REDACTED] y D./Dña. [REDACTED] DE [REDACTED], presentó demanda de juicio verbal frente a EV MMC SPAIN S.L.U., en la que formuló el suplico que obra en dicho escrito.

SEGUNDO.- La demanda fue admitida a trámite por decreto que, además, emplazó a la demandada en legal forma.

El/la Procurador/a Sr/a. Dña. MARIA SOLEDAD CASTAÑEDA GONZALEZ, en nombre y representación EV MMC SPAIN S.L.U. presentó el escrito de contestación que obra en autos.

TERCERO.- La vista se celebró con la asistencia y resultado que obra en soporte audiovisual, por lo que quedaron los autos vistos para sentencia.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Planteamiento.

1. La representación procesal de Doña [REDACTED] DE [REDACTED] y Don [REDACTED] formuló demanda de juicio verbal en





reclamación de cantidad (1.815 euros) frente a la mercantil EV MMC SPAIN, S.L.U. (ENGEL&VÖLKERS).

Apoya su reclamación, básicamente, en lo siguiente: Que los demandantes buscaban una vivienda en alquiler a través de la página web: idealista.com, localizando un piso sito en Madrid, [REDACTED], el enlace “ver teléfono” les derivó a la mercantil ENGEL&VÖLKERS, (en adelante, la demandada) y concretamente a Doña [REDACTED] (en adelante, la agente inmobiliaria).

Que no demandaron nunca los servicios de la demandada para la búsqueda de una vivienda en alquiler, encontraron el piso concreto que les interesaba “on line”, que les derivó a la agente inmobiliaria, quién solamente realizó una mera actividad de gestión y formalización del contrato de arrendamiento.

Que el Sr. [REDACTED] visitó el piso con la agente inmobiliaria, y ésta le pidió que firmara un justificante de la visita sin la entrega de su duplicado ejemplar. La agente inmobiliaria solicitó al Sr. [REDACTED] y Sra. [REDACTED]: (1) rellenar un documento de oferta, (2) los documentos acreditativos de su solvencia, (3) documento de procedencia de fondos para la prevención de blanqueo de capitales, (3) y el pago inmediato del precio de la gestión inmobiliaria por importe de una mensualidad de renta más el IVA, MIL OCHOCIENTOS QUINCE (1.815) EUROS (1.500 + 21% IVA) para asegurar el arrendamiento de la vivienda, informando que tenían varios interesados y sin este pago no podrían alquilar el inmueble. La Sra. De [REDACTED] nunca firmo el contrato, si bien obtuvo una copia del mismo que acredita las cláusulas pre-redactadas para justificar servicios inexistentes.

En fecha el día 22 de enero de 2024, la Sra. De [REDACTED] realizó el pago del precio de la gestión inmobiliaria mediante transferencia bancaria siguiendo las indicaciones informadas por la demandada, y el contrato de arrendamiento de la vivienda se firmó al día siguiente presencialmente en las oficinas de la demandada calle Génova 27, 5ª planta 28004 Madrid.

Considera la demandante que estamos ante un contrato que adolece de nulidad absoluta o radical, porque la demandada no realizó la prestación de servicios que establece el contrato, el precio de la gestión se abonó dentro del marco de una gestión inmobiliaria y formalización del contrato de arrendamiento de vivienda; los gastos de gestión inmobiliaria y formalización del contrato de arrendamiento deben ser satisfechos de forma imperativa por el arrendador (art. 20.1 último párrafo LAU); la declaración de la voluntad del Sr. [REDACTED] no fue verdadera puesto que la parte





demandada creo la apariencia de un negocio jurídico con una finalidad de engaño, que era recoger la constancia de su visita, y que de haberlo conocido no lo hubiera firmado. La demandada ha actuado en fraude de ley imponiendo a los demandantes el pago de los gastos de gestión y formalización del contrato de arrendamiento de vivienda que se exige de forma imperativa al arrendador

2. La representación procesal de EV MMC SPAIN, S.L.U se opuso a la reclamación alegando, en resumen, lo siguiente: a) que la Ley de Arrendamientos Urbanos no es de aplicación a la relación entre el mediador y el arrendatario, por lo que carece de la legitimación pasiva ad causam, debiendo en su caso dirigirse la demanda frente al arrendador en el caso de que la arrendataria entienda que no debería pagarle remuneración por la prestación de los servicios objeto del contrato; b) que la cantidad cobrada por ella corresponde a los honorarios de intermediación, concepto totalmente distinto, con su propia naturaleza y contenido. Los honorarios objeto de la reclamación, atendiendo a la interpretación del artículo 20.1 LAU, no están incluidos en el concepto de los gastos de gestión inmobiliaria y de formalización del contrato de arrendamiento; c) Subsidiariamente, de desestimarse los anteriores motivos de oposición, entiende que el artículo 20 LAU no aplica a la remuneración del mediador por vulnerar este artículo la libertad de empresa; d) Por último, y solo en el improbable caso de que el Juzgador entienda que el art. 20.1 de la LAU prohíbe que se perciban los honorarios profesionales la intermediación inmobiliaria, el servicio que prestó a la actora en el marco de la operación de arrendamiento del Inmueble debe entenderse como un servicio totalmente distinto a la intermediación inmobiliaria.

SEGUNDO.- Valoración probatoria y respuesta jurídica.

1. Sobre la falta de legitimación pasiva ad causam alegada por la entidad demandada, debiendo en su caso dirigirse la demanda frente al arrendador en el caso de que la arrendataria entienda que no debería pagarle remuneración por la prestación de los servicios objeto del contrato; apoyándose en el art. 20.1 LAU, según el cual "los gastos de gestión inmobiliaria y los de formalización del contrato serán a cargo del arrendador."

El enfoque correcto debe atender al tipo de acción ejercitada para hacer aplicación del art. 10 LEC. Así, en el presente caso, según se deriva de los fundamentos de derecho de la demanda, la pretensión dirigida a reclamar la devolución del importe de 1815 euros que la demandante abonó a la demandada se apoya en: A) Nulidad





absoluta o radical del contrato de servicios inmobiliario. B) Nulidad del contrato. Prácticas abusivas de la demandada en materia de protección de los consumidores. Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras Leyes complementarias (TRLGDCU).

En atención a lo expuesto, resulta clara la legitimación pasiva de la entidad demandada al ser parte del contrato cuya nulidad se pretende para obtener la devolución del importe pagado en base al mismo.

2. Sobre la relación jurídica existente entre las partes. La pretensión de nulidad del contrato para obtener la devolución del precio pagado por el mismo.

A) Sobre la nulidad absoluta del contrato.

La parte demandante se apoya en los siguientes argumentos: (1) INEXISTENCIA DE CAUSA, la demandada no realizó la prestación de servicios que establece el contrato, el precio de la gestión se abonó dentro del marco de una gestión inmobiliaria y formalización del contrato de arrendamiento de vivienda; (2) LA CAUSA ES ILÍCITA O FALSA, los gastos de gestión inmobiliaria y formalización del contrato de arrendamiento deben ser satisfechos de forma imperativa por el arrendador; (3) VICIO DE CONSENTIMIENTO OBTENIDO MEDIANTE CONDUCTAS ENGAÑOSAS E INTIMIDATORIAS, la declaración de la voluntad del Sr. [REDACTED] no fue verdadera puesto que la parte demandada creó la apariencia de un negocio jurídico con una finalidad de engaño, que era recoger la constancia de su visita, y que de haberlo conocido no lo hubiera firmado.

La entidad demandada niega que se trate de una gestión inmobiliaria y formalización del contrato al que se refiere el art. 20 último párrafo LAU.

En este punto, la documental aportada puso de manifiesto que ambos demandantes sí suscribieron el siguiente documento con la demandada:



OFERTA DE ARRENDAMIENTO

En Madrid, a 22 de Enero del 2024

EV MMC SPAIN S.L.U., titular del NIF número B-65824054, con domicilio profesional en Madrid, calle Génova nº 27, 5ª planta (en adelante, la **Engel&Völkers**), y en su nombre y representación [REDACTED] como Apoderado de la Agencia y correo electrónico [REDACTED] que se designa a efectos de notificaciones, expone y manifiesta:

1.- Que [REDACTED] (en adelante, el **Ciente**), ha contratado a Engel&Völkers para que, entre otros servicios, proceda a la localización de un inmueble en régimen de arrendamiento y otros servicios individualizados en atención a sus circunstancias personales, resultando el interés del Ciente por el arrendamiento del inmueble sito en Madrid, calle [REDACTED] el que se incluyen los anejos [REDACTED] (en [REDACTED])

La negativa del Ciente a facilitar la documentación acreditativa a Engel&Völkers para posicionamiento de su perfil y justificación de sus ingresos al Propietario, en todo o en parte, así como hacerlo fuera de plazo, dificultando o imposibilitando dicha aceptación, se considerará, a efectos de la presente oferta, desistimiento de la oferta abonando los honorarios por los servicios prestados por Engel&Völkers.

EV MMC SPAIN, S.L.U.	[REDACTED]
Fecha: [REDACTED]	[REDACTED]

También aparece documentado que es la demandada la que captó el inmueble en el mercado, formalizando un encargo de arrendamiento con el propietario para publicitar dicho inmueble (documento núm. 1 contestación):

ENCARGO DE ARRENDAMIENTO EXCLUSIVO

En Madrid, a 22 de Enero del 2024

De [REDACTED]

Y de la otra, la sociedad EV MMC SPAIN S.L.U. con NIF B-65824054, con domicilio profesional en Madrid, calle Génova nº 27, 5ª planta, representada en adelante, "Engel&Völkers"

Las partes firman el ENCARGO DE ARRENDAMIENTO EN EXCLUSIVA (el "Encargo") sujeto a las siguientes **CONDICIONES**

1.- El Propietario encarga a Engel&Völkers los servicios de comercialización, promoción, búsqueda de inquilinos, formalización del contrato de arrendamiento de la vivienda de su propiedad sita en [REDACTED] el inmueble) con los siguientes anejos:

- TRANSITO

- PARRILLA

Del mismo modo, está documentado que por estos servicios de gestión inmobiliaria y formalización del contrato la demandada pasó factura al propietario (documento núm. 1-A):





EV MMC Spain, S.L.U. | Avenida Diagonal, 640, 6B | 08017 Barcelona | España

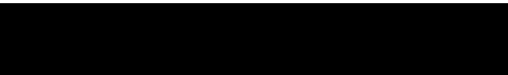


Factura A/R

Nº documento	1079003
Fecha	08/02/2024
N.º de cliente	[REDACTED]
N.I.F.	[REDACTED]
Nº de referencia	W-02TK1J
Payment Rate	Alquiler

Apreciado Sr. [REDACTED]

Le presentamos la siguiente factura por nuestros servicios de gestión inmobiliaria y formalización de contrato.



Para cualquier aclaración sobre la factura, no dude en contactar con nosotros.

Gracias por su confianza.

Base	1.500,00
IVA 21,0% (R3) de 1.500,00	315,00
Total EUR	1.815,00

Condiciones de pago a la vista

Beneficiario	EV MMC Spain, S.L.U.
Nombre del banco	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
Referencia del pago	1079003
IBAN	ES2301824572490201592885
SWIFT	BBVAESMMXXX

EV MMC Spain, S.L.U.
García 27, 2ª planta
28004 Madrid
España

Teléfono: +34 91 277 4500
Fax: +34 93 515 4466
Página web: www.angelroelkars.com/es
E-mail: madrid.administracion@angelroelkars.com

C.I.F.: ESB61824054
AICAT No.: 8.446

Registro Mercantil: Barcelona - Tomo 43.261 - Folio 73 - Hoja B 421817

La testigo, Sra. [REDACTED], confirmó el extremo del pago de este concepto por parte del propietario.

Que la demandada publicita el inmueble en portales inmobiliarios; uno de los cuales fue el consultado por los ahora demandantes, introduciendo unos criterios de búsqueda que se ajustaban sus necesidades. Es más, como señala la demandada, la propia actora admite que tanto la captación del inmueble, el ofrecimiento y las visitas al mismo lo hizo la entidad frente a la que se reclama; así, en su demanda, señala expresamente: "El Sr. [REDACTED] visitó el piso con la agente inmobiliaria (...)".

La actora fue atendida por los Consultores de la Agencia, recibiendo de estos toda la información sobre el inmueble, realizando sucesivamente actividades que tuvieron como resultado la finalidad el alquiler del inmueble (documentos núm. 3 y 4 de la contestación y núm. 5 de la demanda relativo al contrato de alquiler). La Sra. [REDACTED] confirmó este extremo; sin que esta cuestión resulte desvirtuada por los audios incorporados por la demandante.

En consecuencia, no puede considerarse que estemos ante un contrato nulo por falta de causa; causa ilícita o vicio en el consentimiento, cuando el documento de oferta de arrendamiento suscrito por ambos demandantes – antes reseñado – es claro a este respecto.





B) Sobre la nulidad del contrato por prácticas abusivas de la demandada en materia de protección de los consumidores. Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras Leyes complementarias (TRLGDCU).

Señala la demandante que la demandada ha actuado en fraude de ley imponiéndole el pago de los gastos de gestión y formalización del contrato de arrendamiento de vivienda que se exige de forma imperativa al arrendador conforme establece el artículo 20 y 4 de la LAU, e infringiendo el artículo 10 de TRLGDCU: "La renuncia previa a los derechos que esta norma reconoce a los consumidores y usuarios es nula, siendo, asimismo, nulos los actos realizados en fraude de ley de conformidad con lo previsto en el art. 6 del Código Civil."

Tampoco ha existido transparencia, infringiéndose el artículo 83, párrafo 2º TRLGDCU: "Las condiciones incorporadas de modo no transparente en los contratos en perjuicio de los consumidores serán nulas de pleno derecho".

También la demandada ha incumplido el deber información con carácter previo a la formalización del contrato, infringiendo el artículo 80.1.b) TRLGDCU.

Tampoco las cláusulas han sido negociadas, existiendo un contrato pre-redactado, infringiéndose el artículo 82 TRLGDCU.

También la demandada ha incumplido el artículo 63.1.3 TRLGDCU que le obliga a entregar una copia del contrato.

A este respecto, debe indicarse que, descartado que haya fraude de ley, al distinguirse los servicios prestados a arrendador y arrendatario. En definitiva, una cosa es el servicio prestado por gestión y formalización que se cobran al arrendador y otro servicio de intermediación que se presta a los arrendatarios, según se ha expuesto en el apartado anterior. Son dos conceptos diversos que no pueden llevar a la demandante a alegar que se cobra dos veces por lo mismo.

Descartado el extremo y señalado con precisión que no se trata de servicios de gestión y formalización:

De conformidad con la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda se informa expresamente al Cliente que estos servicios no constituyen gestión inmobiliaria ni formalización de contrato, cuyo coste son asumidos por la propiedad del inmueble o por terceros colaboradores. El servicio prestado al Cliente consiste en la asesoría personalizada al Cliente de la búsqueda de una propiedad para alquilar, facilitando el acceso a una cartera de propiedades y brindándole los medios que optimicen su búsqueda y acompañamiento.

Estos servicios se prestarán en función de las necesidades del Cliente, por lo que no tienen que darse todos conjuntamente y en cualquier caso no constituyen un asesoramiento jurídico ni fiscal de cualquier índole.

No puede hablarse de falta de transparencia, cuando, al tratarse de una cláusula esencial, solo cabe su control de incorporación; es decir que sea comprensible





gramaticalmente y no pase desapercibido. De este modo, tanto el contrato de oferta firmado por ambos demandantes como el firmado por el Sr. [REDACTED], son claros y no ofrecen duda de su significado; siendo lo cierto que han recibido un servicio por parte de la entidad demandada distinto al que se ha cobrado al propietario. No aparece que haya falta de información, según se deriva de las conversaciones entre las partes y resulta irrelevante que no hayan sido negociadas (por eso son condiciones generales de contratación), así como la falta de entrega del contrato; pues dicho defecto solo daría lugar al derecho del consumidor de exigir entrega del mismo; no afectando a su validez.

TERCERO.- Costas.

A pesar de la desestimación de la demanda, no se imponen las costas a ninguna de las partes, dado que ha sido el propio pleito el que ha aclarado la existencia de ambos servicios y que se abonaron por el propietario los correspondientes al art. 20 LAU (art. 394.1 LEC).

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación

FALLO

DESESTIMAR la demanda formulada por la representación procesal de Doña [REDACTED] DE [REDACTED] y Don [REDACTED] frente a EV MMC SPAIN, S.L.U y, en su virtud, ABSOLVER a la demandada de los pedimentos efectuados en su contra; sin expresa imposición de las costas a ninguna de las partes.

Contra la presente resolución no cabe recurso alguno (art. 455.1 LEC).

Así por esta sentencia lo pronuncio, mando y firmo.

El/la Juez/Magistrado/a Juez

La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada sólo podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de tutela o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda.

Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con fines contrarios a las leyes.



Este documento es una copia auténtica del documento Sentencia Juicio Verbal firmado electrónicamente por JOSÉ MARÍA ORTIZ AGUIRRE





JUZGADO DE 1ª INSTANCIA Nº 46 DE MADRID

Calle del Poeta Joan Maragall, 66 , Planta 7 - 28020

Tfno: 914932867

Fax: 914932869

juzpriminstancia046madrid@madrid.org

42070000

NIG: [REDACTED]

Procedimiento: Juicio Verbal 247/2025

Materia: Contratos en particular

Demandante: D./Dña. [REDACTED] y D./Dña. [REDACTED]
DE [REDACTED]

PROCURADOR D./Dña. JORGE LAGUNA ALONSO

Demandado: EV MMC SPAIN S.L.U.

PROCURADOR D./Dña. MARIA SOLEDAD CASTAÑEDA GONZALEZ

DILIGENCIA DE CONSTANCIA.- En Madrid, a diez de diciembre de dos mil veinticinco.

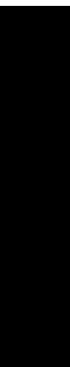
La extendiendo yo, el/la Letrado/a de la Administración de Justicia, para hacer constar que en el día de hoy, se integra la sentencia en el sistema de gestión procesal para su firma por el juez, una vez debidamente firmada, procédase a su notificación a las partes, quedando en el sistema de gestión procesal el original de la sentencia, dejándose testimonio suficiente en autos, de lo que doy fe.

El/la Letrado/a de la Administración de Justicia

La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada sólo podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de tutela o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda.

Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con fines contrarios a las leyes.

Este documento es una copia auténtica del documento Diligencia de Publicación firmado electrónicamente por PEDRO SAENZ PASTOR





Mensaje LexNET - Notificación

Fecha Generación: 12/12/2025 08:28

Mensaje

IdLexNet	[REDACTED]	
Asunto	Sentencia Juicio Verbal (F.Resolucion 10/12/2025)	
Remitente	Órgano	JDO. PRIMERA INSTANCIA N. 46 de Madrid, Madrid [2807942046]
	Tipo de órgano	Tribunal de Instancia. Sección Civil/Juzgado de Primera Instancia
	Oficina de registro	OF. REGISTRO Y REPARTO PRIMERA INSTANCIA [2807900006]
Destinatarios	LAGUNA ALONSO, JORGE [506]	
	Colegio de Procuradores	Ilustre Colegio de Procuradores de Madrid
	CASTAÑEDA GONZALEZ, MARIA SOLEDAD [928]	
	Colegio de Procuradores	Ilustre Colegio de Procuradores de Madrid
Fecha-hora envío	12/12/2025 08:02:13	
Documentos	4185840_2025_I_615374530.PDF(Principal)	
	Hash del Documento: 5716e12f08b48ba4a9032dd20072d2c17423471167405d309e5b37617af664d0	
	4185840_2025_E_155406319.ZIP(Anexo)	
	Hash del Documento: 03a605f3e2b839e4f9f805e5992f731ee7c8c2360d9fe3a77b7f044d8ff47292	
Datos del Procedimiento	Procedimiento destino	Sentencia Juicio Verbal (F.Resolucion 10/12/2025) Nº 0000247/2025
	Detalle de acontecimiento	Sentencia Juicio Verbal (F.Resolucion 10/12/2025)
	NIG	[REDACTED]

Historia del mensaje

Fecha-hora	Emisor de acción	Acción	Destinatario de acción
12/12/2025 08:28:40	CASTAÑEDA GONZALEZ, MARIA SOLEDAD [928]-Ilustre Colegio de Procuradores de Madrid	LO RECOGE	
12/12/2025 08:09:56	Ilustre Colegio de Procuradores de Madrid (Madrid)	LO REPARTE A	CASTAÑEDA GONZALEZ, MARIA SOLEDAD [928]-Ilustre Colegio de Procuradores de Madrid

(*) Todas las horas referidas por LexNET son de ámbito Peninsular.

